

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 미등기 건물의 대위등기 등 적극적인 담보부채권 회수 노력으로 수익 증대에 기여
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부 가계지원2팀(구. 가계지원팀)은 담보부채권의 채무관계자에 대한 채무조정을 통하여 채무관계자의 재기지원을 도모하고, 담보권 실행을 통하여 채권을 조기에 회수하는 등 담보부채권의 인수 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

가계지원2팀은 인천지역본부 소관 ■■■ 담보부채권(○○○○○-○○○○○)과 함께 인수된 담보물권 '△△도 △△시 △△동 XX' 등 5필지 토지에 대하여 담보권 실행을 위한 경매를 추진하였다.

(1) 미등기 건물의 대위등기 등 토지·건물의 일괄경매를 위한 보전 조치 추진

위 채권을 인수한 후에 실시한 2016. 4. 6. 현장조사 결과, 가계

지원2팀에서는 [표 10]과 같이 인수된 담보물건 토지 위에 연대보증인 ◆◆◆ 소유의 미등기 건물이 점유하고 있는데도 주채무자 ■■■ 소유 전, 답, 나대지 등 토지만 근저당권이 설정된 상태로 공사로 인수된 사실을 확인하였다.

[표 10] 채무자 ■■■ 채권 관련 담보물건 개요

(단위 : ㎡)

순번	소 재 지	지목	이용현황	면적	비고
합 계(6건)				2740.88	-
인수 물건 소계(5건)				2,564	-
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
미인수 물건 소계(1건)				176.88	-
6	“기재 생략”				

이에 위 팀은 토지, 건물이 별도로 매각절차가 진행된다면 이후 토지소유자와 건물소유자가 달라져 지상권으로 인하여 새로운 분쟁이 예상될 뿐만 아니라, 매각 절차가 원활히 진행되지 않을 수 있는 문제점을 파악하고 매각부동산의 경제적 효용가치를 높이고 경매를 통한 채권 변제로 채무자의 재기를 지원하기 위하여

연대보증인 ◆◆◆ 소유 미등기 건물을 대위등기하고, 2016. 10. 27. 추가 근저당권(설정액 1,200백만 원) 설정³¹⁾하여 2018. 3. 21. 토지, 건물을 일괄로 경매³²⁾(○○○○ ○○○○타경○○○○○ 임의경매) 신청 할 수 있게 하였다.

31) 근저당권 추가 설정 전 부동산 가압류(○○○○ ○○○○카단○○○○○○) 완료하였음

32) 추가 근저당권 설정 후 경매(○○○○ ○○○○타경○○○○○) 신청하였으나, 2회 유찰 후 매입 대금 손실을 방지하기 위하여 경매 취하함

(2) 농지취득자격증명 발급 요건 확대를 통한 입찰참가 제한요인 해소

위 경매사건 진행 중에 ●●지원 경매계의 ‘농지취득자격증명³³⁾ 발급 요건 관련 사실조회 요청’에 대하여 파주시청에서 회신한 내용에 따르면 ‘△△도 △△시 △△동 XX-X’(답, XXXm²)의 경우 허가권 양도·양수서, 양도인의 인감증명서 등을 반드시 구비하여야만 농지취득자격증명이 발급되고, 농지취득자격증명을 발급받은 자만이 해당 토지를 매수할 수 있다고 되어 있으나

가계지원2팀에서는 경매사건에서 현소유자와 이해관계가 없는 입찰참가자가 현소유자(양도인)의 인감증명서 등을 구비하는 것은 현실적으로 이행이 불가능한 사항으로 판단하였고

이에 따라 2019. 1. 25. ■■시청에 농지취득자격증명 신청요건을 확대하도록 적극적으로 요청한 결과 [표 11]과 같이 농업경영 등을 목적으로도 농지취득자격증명을 신청할 수 있도록 요건이 변경 및 확대되어 입찰참가자가 농지취득자격증명을 발급받을 수 있도록 하는 등 입찰참가 제한요인을 해소하였다.

[표 11] 농지취득자격증명 신청요건 변경 사항

구분	변경 전	변경 후
농지취득 자격증명 신청요건	전용사업계획서(허가권 양도·양수서, 양도인 인감증명서) 등 전용목적 실현 가능한 입증자료 반드시 첨부	전용사업계획서(허가권 양도·양수서, 양도인 인감증명서) 등 전용목적 실현 가능한 입증자료 반드시 첨부 (확대) 농업경영·주말체험 영농목적 으로 신청가능

33) 「농지법」 제8조 제1항에 따르면 농지를 취득하려는 자는 농지취득자격증명을 발급 받아야 한다고 되어 있음

다. 실적 또는 성과

이와 같이 미등기 건물의 대위등기 등 토지·건물 일괄 경매를 위한 보전조치를 하고, 입찰참가 제한요인을 해소하는 등 담보물건의 고가 매각에 방해되는 요인을 분석하고 방안을 모색하여 실질적인 해결 방법을 도출함으로써 위 임의경매 사건에서 배당금 ▲,▲▲▲백만 원을 수령하여 매입대금 대비 ○○○백만 원의 초과수익 제고에 기여하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 담보물건의 일괄경매를 위해 보전조치를 하고, 입찰참가 제한요인을 해소하는 등 적극적인 업무 수행을 통하여 공사 수익제고에 기여한 가계지원2팀³⁴⁾을 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하여 공유하시기 바랍니다.(통보)

34) 2015. 11. 24. 인수 시부터 2019. 7. 12. 배당금 수령일까지 인천지역본부 가계지원2팀 소속 채권담당자 4명이 장기간의 회수 노력으로 수익 증대한 사항이므로 개인이 아닌 팀을 우수사례 대상으로 선정하였음